

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1778/2536

นายกำพำ สุโข

โจทก์

นางจำปี พิมพะะ กับพวก

จำเลย

นายจำรัส พิมพะะ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ครอบครัวที่พิพาท ทั้งสองช่วงคือ ก่อนศาลฎีกาพิพากษาและหลังจากศาลฎีกาพิพากษา แล้วนับรวมกันแล้วเกินสิบปีจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง เป็นการโต้เถียงเรื่องการนับระยะเวลาว่าสามารถนับติดต่อกันได้หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า นับตั้งแต่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทในคดีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ จำเลยที่ 2 ยังคงครอบครองที่พิพาทตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้ว จำเลยที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 5507
และโฉนดเลขที่ 5524 ตำบลคูบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในส่วนที่เป็นของ
เด็กหญิง(นาง) ยุพินชื่นกลมรัก ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 5507 และ
โฉนดเลขที่ 5524 ตำบลคูบัวเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแก่โจทก์เพื่อแบ่งแยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 77)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ครอบครัวที่พิพาททั้งสองช่วง
คือ ก่อนศาลฎีกาพิพากษาและหลังจาก ศาลฎีกาพิพากษาแล้ว นับรวมกันแล้วเกินสิบ
ปีจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองเห็นว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้เถียงเรื่องการนับ
ระยะเวลาว่าสามารถนับติดต่อกันได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาจำเลย
ที่ 2 ไว้พิจารณา

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ครอบครัวที่พิพาททั้งสองช่วง
คือ ก่อนศาลฎีกาพิพากษาและหลังจาก ศาลฎีกาพิพากษาแล้ว นับรวมกันแล้วเกินสิบ
ปีจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองเห็นว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้เถียงเรื่องการนับ

ระยะเวลาว่าสามารถนับติดต่อกันได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาจำเลย
ที่ 2 ไว้พิจารณา

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>